Конституция

города-государства Лососинск

(Принята всенародным голосованием 6 октября 1983 года)

Преамбула

Мы, народ города-государства Лососинск, сознавая неотъемлемое достоинство человека, утверждая свободу, демократию, справедливость и верховенство права, желая обеспечить мир, общественную безопасность и благополучие настоящих и будущих поколений на океаническом плато, уважая разнообразие мнений и убеждений, укрепляя местное самоуправление и ответственность публичной власти перед обществом, принимаем настоящую Конституцию как Основной закон суверенного государства.

Раздел I. Основы конституционного строя

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Государство и форма правления

1. Город-государство Лососинск (далее – Лососинск) является суверенным демократическим унитарным государством.
2. Форма правления Лососинска – демократическая парламентская республика.
3. Публичная власть в Лососинске осуществляется в целях служения народу, защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения общего блага и устойчивого развития.

Статья 2. Суверенитет и народ

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Лососинске является народ.
2. Народ осуществляет власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах их полномочий.
3. Никто не может присваивать власть в Лососинске. Узурпация власти либо присвоение властных полномочий преследуются по закону.

Статья 3. Высшая ценность и обязанности государства

1. Человек, его достоинство, права и свободы являются высшей ценностью.
2. Государство признаёт, соблюдает, защищает и обеспечивает права и свободы человека и гражданина.
3. Государство гарантирует равную правовую защиту каждому и принимает меры для предотвращения дискриминации и насилия.

Статья 4. Правовое государство и верховенство Конституции

1. Лососинск является правовым государством. Принцип верховенства права является основополагающим для всей системы публичной власти.
2. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Лососинска.
3. Законы и иные нормативные правовые акты принимаются на основании Конституции и не должны противоречить ей. Акты, противоречащие Конституции, не подлежат применению.

Статья 5. Разделение властей и взаимное сдерживание

1. Государственная власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
2. Законодательная, исполнительная и судебная власти самостоятельны в пределах своих полномочий, взаимодействуют и осуществляют взаимное сдерживание в целях недопущения злоупотребления властью.

3. Никакая ветвь власти не может присваивать полномочия другой ветви власти, за исключением случаев, прямо предусмотренных Конституцией.

Статья 6. Демократия и публичная ответственность

1. Демократия в Лососинске основывается на свободных и периодических выборах, политической конкуренции, гласности, подотчётности и ответственности публичной власти.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны действовать открыто, обеспечивать доступ к публичной информации и учитывать общественные интересы в порядке, установленном законом.
3. Право на участие в управлении делами государства гарантируется каждому гражданину в формах, предусмотренных Конституцией и законом.

Статья 7. Политический плюрализм и многопартийность

1. В Лососинске признаются идеологическое многообразие и политический плюрализм.
2. Многопартийность гарантируется. Политические партии и иные общественные объединения свободно создаются и действуют при соблюдении Конституции и закона.
3. Запрещается создание и деятельность объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, подрыв суверенитета, создание незаконных вооружённых формирований, разжигание ненависти или препятствование свободным выборам.

Статья 8. Светский характер государства

1. Лососинск является светским государством. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
3. Государство гарантирует свободу совести и равенство граждан независимо от их отношения к религии.

Статья 9. Местное самоуправление

1. В Лососинске признаётся и гарантируется местное самоуправление.
2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах своих полномочий решают вопросы местного значения, распоряжаются муниципальной собственностью и формируют местные бюджеты.
3. Вмешательство органов государственной власти в осуществление местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией и законом, и исключительно в целях обеспечения законности и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Статья 10. Международные обязательства и сотрудничество

1. Лососинск строит отношения с другими государствами и международными организациями на основе мирного сосуществования, добросовестного выполнения обязательств и уважения прав человека.
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, вступившие в силу для Лососинска, являются составной частью его правовой системы.
3. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора при условии их соответствия Конституции.

Глава 2. Территория, столица, язык и символы

Статья 11. Территория

1. Территория Лососинска является единой и неделимой.
2. Территория включает сушу океанического плато, внутренние воды, территориальное море, воздушное пространство над ними, а также недра в пределах, определяемых законом и международным правом.
3. Режим использования природных ресурсов территории устанавливается законом с учётом приоритета охраны окружающей среды.

Статья 12. Государственная граница и её изменение

1. Государственная граница Лососинска определяется законом и международными договорами, ратифицированными в установленном порядке.
2. Изменение государственной границы, отчуждение либо приобретение территории допускаются только на основании конституционного закона и подлежат обязательному утверждению на общегосударственном референдуме.
3. Делимитация и демаркация границы осуществляются в порядке, установленном законом.

Статья 13. Столица и административный центр

1. Столицей Лососинска является город Лососинск.
2. В столице размещаются основные органы государственной власти, если иное не установлено законом.
3. Особенности статуса столицы, её органы местного самоуправления и порядок взаимодействия с органами государственной власти определяются конституционным законом.

Статья 14. Государственный язык

1. Государственным языком Лососинска является русский язык.
2. Государство гарантирует использование государственного языка в деятельности органов государственной власти, судов и в официальном делопроизводстве.
3. Государство обеспечивает уважение языкового многообразия и допускает использование иных языков в частной жизни, культуре, образовании и в местном самоуправлении в порядке, установленном законом.

Статья 15. Государственные символы

1. Государственными символами Лососинска являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.
2. Описание, порядок официального использования, а также правовая охрана государственных символов устанавливаются конституционным законом.
3. Государство гарантирует уважительное отношение к государственным символам; их публичное осквернение влечёт ответственность по закону.

Глава 3. Гражданство

Статья 16. Единство гражданства

1. В Лососинске устанавливается единое гражданство. Граждане равны в правах и обязанностях независимо от основания приобретения гражданства.
2. Гражданин Лососинска не может быть лишён гражданства. Гражданин Лососинска вправе прекратить гражданство по собственному добровольному волеизъявлению, если это не ведёт к безгражданству
3. Гражданин Лососинска не может быть выслан за пределы государства или выдан другому

государству, за исключением случаев, прямо предусмотренных международным договором, соответствующим Конституции и гарантирующим справедливое судебное разбирательство.

Статья 17. Приобретение гражданства

1. Гражданство Лососинска приобретается по рождению, в результате принятия в гражданство, восстановления в гражданстве, репатриации, за особые заслуги перед Лососинском, а также на иных основаниях, установленных законом, включая иные формы, полезные для государства.

2. Ребёнок приобретает гражданство по рождению, если хотя бы один из родителей является гражданином Лососинска, либо в иных случаях, установленных законом во избежание безгражданства.

3. Условия и порядок принятия в гражданство должны быть ясными, недискриминационными и предусматривать судебное обжалование решений.

Статья 18. Множественное гражданство

1. Множественное гражданство допускается в случаях и порядке, установленных законом и (или) международным договором.

2. Гражданин Лососинска, имеющий иное гражданство, рассматривается Лососинском прежде всего как свой гражданин, если иное не предусмотрено законом в целях предотвращения конфликта обязательств и защиты национальной безопасности.

3. Наличие иного гражданства не может являться основанием для ограничения прав гражданина, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом для замещения должностей, связанных с осуществлением публичной власти и доступом к государственной тайне.

Статья 19. Прекращение гражданства

1. Гражданство прекращается в результате добровольного выхода либо по иным основаниям, установленным законом, при условии предотвращения безгражданства.

2. Прекращение гражданства, приобретённого на основе заведомо ложных сведений или мошенничества, допускается только на основании вступившего в силу судебного решения.

3. Решения по вопросам гражданства подлежат мотивированию и судебному контролю.

Статья 20. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Лососинска, пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами, за исключением прав, прямо отнесённых Конституцией и законом к правам граждан.

2. Лососинск предоставляет убежище лицам, преследуемым за убеждения и иные защищаемые законом признаки, в порядке, установленном законом и международными обязательствами.

3. Высылка, депортация и выдача иностранных граждан допускаются только на основании закона, с соблюдением права на судебное обжалование и запрета возвращения в места, где лицу угрожают пытки или бесчеловечное обращение.

Раздел II. Права, свободы и обязанности человека и гражданина

Глава 4. Общие гарантии

Статья 21. Неотчуждаемость прав и равенство

1. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются неотчуждаемыми и определяют смысл, содержание и применение законов.
2. Все равны перед законом и судом.
3. Запрещается любая форма дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка,происхождения, места жительства, имущественного положения, убеждений, религии, возраста, состояния здоровья, инвалидности либо по любому иному признаку.

Статья 22. Прямое действие прав и обязанность их уважения

1. Права и свободы человека и гражданина имеют прямое действие.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица и публичные организации обязаны уважать и защищать права и свободы каждого.
3. Любое лицо вправе требовать прекращения нарушения своих прав и восстановления положения, существовавшего до нарушения.

Статья 23. Ограничение прав и принцип соразмерности

1. Права и свободы могут быть ограничены только законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в демократическом обществе для защиты конституционного строя, прав и свобод других лиц, общественной безопасности, здоровья населения, нравственности или окружающей среды.
2. Ограничения не должны искажать сущность прав и свобод и обязаны соответствовать принципам необходимости, соразмерности и правовой определённости.
3. Введение ограничений в условиях чрезвычайного или военного положения допускается только в порядке и пределах, предусмотренных Конституцией.

Статья 24. Судебная защита и эффективные средства правовой защиты

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Каждый имеет право обжаловать в суду решения, действия или бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц и публичных организаций.
3. Государство гарантирует право на квалифицированную юридическую помощь; в случаях, установленных законом, такая помощь предоставляется бесплатно.
4. Вред, причинённый незаконными действиями или бездействием публичной власти, подлежит возмещению в порядке, установленном законом.

Статья 25. Законность, справедливое разбирательство и запрет обратной силы

1. Никто не может быть признан виновным в совершении правонарушения иначе как по решению суда и в порядке, установленном законом.
2. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Закон, смягчающий ответственность или иным образом улучшающий положение лица, может иметь обратную силу.
3. Никто не может быть повторно привлечён к ответственности за одно и то же деяние, если иное не предусмотрено законом в связи с пересмотром приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Статья 26. Особый статус гражданина

1. Гражданин Лососинска обладает всей полнотой политических прав, предусмотренных Конституцией.

2. Ограничение политических прав гражданина допускается только на основаниях и в порядке, установленных законом и соответствующих принципам демократического общества.
3. Государство гарантирует защиту своих граждан за пределами территории Лососинска в порядке, установленном законом.

Глава 5. Личные (гражданские) права и свободы

Статья 27. Право на жизнь
1. Каждый имеет право на жизнь. Государство гарантирует охрану жизни человека.
2. Смертная казнь в Лососинске допускается лишь как исключительная мера наказания, прямо предусмотренная законом за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь множества людей или существование государства. Она может быть назначена только Верховным судом Лососинска. Приговор подлежит обязательному пересмотру и не может быть приведён в исполнение без одобрения Президента и подтверждения Парламентом большинством не менее двух третей от установленного числа депутатов.
3. Государство принимает меры по предотвращению насилия, по обеспечению безопасности труда, транспорта и среды обитания.

Статья 28. Достоинство личности и запрет жестокого обращения
1. Достоинство личности неприкосновенно и охраняется государством.
2. Никто не может подвергаться пыткам, насилию, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
3. Медицинские, научные и иные опыты над человеком допускаются только с его свободного и информированного согласия в порядке, установленном законом.

Статья 29. Свобода и личная неприкосновенность
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, задержание и содержание под стражей допускаются только на основании закона и по судебному решению, кроме случаев задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого преступления.
3. Задержанное лицо должно быть в кратчайший срок, но не позднее 48 часов, доставлено в суд для проверки законности задержания.
4. Задержанному разъясняются причины задержания, его права, обеспечивается доступ к защитнику и право уведомления близких лиц.

Статья 30. Неприкосновенность частной жизни и персональные данные
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной и семейной жизни, защиту чести и доброго имени.
2. Сбор, хранение, использование и распространение сведений о частной жизни и персональных данных без согласия лица не допускаются, кроме случаев, прямо установленных законом и необходимых для защиты общественных интересов при наличии судебного и иных гарантий.
3. Государство обеспечивает независимый контроль за соблюдением законодательства о персональных данных в порядке, установленном законом.

Статья 31. Неприкосновенность жилища
1. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц иначе как на основании судебного решения.
2. В случаях, связанных со спасением жизни и имущества, предотвращением непосредственной угрозы безопасности, проникновение допускается в порядке, установленном законом, с последующим судебным контролем.

Статья 32. Тайна сообщений
1. Каждому гарантируются тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, электронных и

иных сообщений.
2. Ограничение тайны сообщений допускается только на основании судебного решения в случаях и порядке, установленных законом, при условии необходимости и соразмерности вмешательства.

Статья 33. Свобода передвижения и выбор места жительства
1. Каждый, кто законно находится на территории Лососинска, имеет право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства.
2. Гражданин Лососинска имеет право свободно въезжать в Лососинск и не может быть лишён права находиться на его территории.
3. Ограничение свободы передвижения допускается только законом в целях защиты общественной безопасности, здоровья населения либо прав других лиц.

Статья 34. Свобода совести и вероисповедания
1. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно любую религию либо не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять убеждения.
2. Реализация свободы вероисповедания не может нарушать права и свободы других лиц, общественную безопасность и общественный порядок.

Статья 35. Свобода выражения мнения и запрет цензуры
1. Каждый имеет право свободно выражать своё мнение, искать, получать и распространять информацию любыми законными способами.
2. Цензура запрещается.
3. Пропаганда войны, призывы к насилию, а также публичное разжигание ненависти и дискриминации запрещаются и преследуются по закону при соблюдении гарантий свободы слова.

Статья 36. Свобода средств массовой информации
1. Свобода средств массовой информации гарантируется. Государство обеспечивает плюрализм медиа и недопущение монопольного контроля над информационным пространством.
2. Ограничение деятельности средств массовой информации допускается только на основании судебного решения и в случаях, установленных законом.
3. Журналист имеет право на защиту источника информации; раскрытие источника допускается только по судебному решению при наличии исключительной общественной необходимости.
4. В условиях военного или чрезвычайного положения законом могут устанавливаться временные и соразмерные ограничения на распространение сведений, раскрывающих информацию, способную причинить ущерб обороне, безопасности государства, проведению операций по защите населения либо спасению жизни людей.

Статья 37. Свобода мирных собраний
1. Граждане имеют право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги, демонстрации и пикетирование.
2. Порядок реализации этого права определяется законом и должен обеспечивать баланс свободы собраний и защиты общественной безопасности, прав других лиц и нормального функционирования общественной инфраструктуры.
3. Запрещается применение насилия при осуществлении права на собрания; лица, осуществляющие собрание, обязаны соблюдать законные требования по обеспечению общественной безопасности.

Статья 38. Семья, брак и защита детства
1. Семья находится под защитой государства.
2. Брак основывается на свободном и взаимном согласии лиц, вступающих в него, и на равенстве

их прав и обязанностей.
3. Детство находится под особой защитой государства. Государство принимает меры по предупреждению жестокого обращения с детьми, эксплуатации и пренебрежения их интересами.

Глава 6. Политические права и свободы

Статья 39. Участие в управлении делами государства

1. Граждане имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей.
2. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы публичной власти в порядке, установленном Конституцией и законом.
3. Равный доступ к государственной и муниципальной службе обеспечивается на основе способностей, профессиональной пригодности и прозрачных процедур отбора.

Статья 40. Свобода объединений и участие в политической жизни

1. Граждане имеют право на свободу объединений, включая право создавать политические партии, профессиональные союзы и иные объединения, а также вступать в них или не вступать.
2. Никто не может быть принуждён к вступлению в какое-либо объединение или к пребыванию в нём.
3. Ограничения свободы объединений допускаются только законом и лишь в целях, перечисленных в статье 23 настоящей Конституции.

Статья 41. Право на обращения и петиции

1. Каждый имеет право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам.
2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению в разумный срок и мотивированному ответу в порядке, установленном законом.
3. Преследование за обращение в органы публичной власти запрещается.

Статья 42. Право на доступ к публичной информации

1. Каждый имеет право на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
2. Отказ в предоставлении информации допускается только по основаниям, установленным законом, в том числе в целях защиты государственной тайны, частной жизни, прав третьих лиц и охраняемых законом секретов, при условии соразмерности ограничения.
3. Отказ в доступе к информации подлежит судебному обжалованию.

Статья 43. Избирательные права

1. Право голоса на выборах и референдумах принадлежит гражданам, достигшим 18 лет, если иное не установлено законом на основании судебного решения о недееспособности.
2. Избирательные права осуществляются свободно. Подкуп избирателей, принуждение к участию или неучастию в голосовании и фальсификация результатов голосования запрещаются.
3. Условия участия в выборах кандидатов и партий должны быть недискриминационными и обеспечивать реальную политическую конкуренцию.

Статья 44. Право на участие в отправлении правосудия

1. Граждане могут участвовать в отправлении правосудия в формах, установленных законом, включая участие в качестве присяжных заседателей либо иных общественных представителей.
2. Участие граждан в отправлении правосудия не может использоваться для политического давления на суд и не освобождает государство от обязанности обеспечить независимость судей.

Статья 45. Право на объединение в профессиональные союзы и забастовку

1. Работники имеют право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов.
2. Право на забастовку признаётся и осуществляется в порядке, установленном законом, при соблюдении требований общественной безопасности и прав других лиц.
3. Для служб, обеспечивающих жизненно важные потребности населения, законом могут устанавливаться особые правила осуществления права на забастовку при условии обеспечения иных эффективных механизмов защиты трудовых прав.

Статья 46. Свобода научной, творческой и образовательной деятельности

1. Свобода научного творчества, преподавания и художественного выражения гарантируется.
2. Ограничения допускаются только законом и не должны подрывать свободу мысли и выражения.

Глава 7. Социально-экономические и культурные права

Статья 47. Право собственности

1. Право частной собственности признаётся и охраняется.
2. Никто не может быть лишён собственности иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для публичных нужд допускается только на основании закона при предварительном и справедливом возмещении и при наличии возможности судебного обжалования.
3. Право наследования гарантируется.

Статья 48. Свобода экономической деятельности и конкуренция

1. Каждый имеет право свободно осуществлять законную экономическую деятельность.
2. Государство гарантирует поддержку добросовестной конкуренции, защиту прав потребителей и предотвращение злоупотребления доминирующим положением на рынках.
3. Ограничения предпринимательской деятельности допускаются законом в целях, указанных в статье 23, и должны быть соразмерными.

Статья 49. Право на труд и справедливые условия труда

1. Каждый имеет право на труд, свободный выбор профессии и рода занятий. Принудительный труд запрещается, кроме случаев, предусмотренных законом в условиях чрезвычайного или военного положения и при исполнении судебного решения.
2. Государство гарантирует справедливые и безопасные условия труда, минимальные социальные стандарты, защиту от необоснованного увольнения и равную оплату за труд равной ценности.
3. Каждый имеет право на отдых, включая ограничение рабочего времени, выходные и оплачиваемый отпуск.

Статья 50. Право на социальное обеспечение

1. Каждый имеет право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, безработицы и в иных случаях, установленных законом.
2. Государство формирует систему социального страхования и социального содействия, ориентированную на предотвращение бедности и социального исключения.
3. Порядок, условия и виды социального обеспечения устанавливаются законом.

Статья 51. Право на охрану здоровья

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
2. Государство организует систему здравоохранения, обеспечивающую доступность профилактики, лечения и экстренной помощи, а также санитарно-эпидемиологическую безопасность.
3. Медицинская помощь предоставляется без дискриминации. Порядок финансирования и объём

гарантируемой медицинской помощи устанавливаются законом.

Статья 52. Право на образование и доступ к культуре

1. Каждый имеет право на образование. Начальное и основное общее образование является обязательным; в государственных и муниципальных учреждениях оно обеспечивается бесплатно.
2. Государство способствует доступности профессионального образования и непрерывного обучения.
3. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и доступ к культурному наследию; государство обеспечивает его охрану.

Глава 8. Обязанности и институциональные гарантии прав

Статья 53. Основные обязанности

1. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права и свободы других лиц и не причинять вреда окружающей среде.
2. Граждане обязаны участвовать в расходах государства путём уплаты законно установленных налогов и сборов.
3. Граждане обязаны защищать Лососинск в порядке, установленном законом. Альтернативная гражданская служба гарантируется лицам, убеждения которых не позволяют нести военную службу.

Статья 54. Запрет злоупотребления правом и обязанность подчиняться Конституции

1. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, общественную безопасность и конституционный строй.
2. Никто не обязан исполнять заведомо незаконный приказ или распоряжение. Исполнение незаконного приказа или распоряжения не освобождает исполнителя от ответственности. Если будет установлено, что такое исполнение совершено под воздействием насилия, угрозы или иного тяжкого принуждения, это учитывается законом и судом при определении ответственности и наказания.
3. Государство гарантирует защиту лиц, добросовестно сообщающих о коррупции и иных нарушениях закона в порядке, установленном законом.

Статья 55. Уполномоченный по правам человека

1. В Лососинске учреждается Уполномоченный по правам человека как независимый орган защиты прав и свобод.
2. Уполномоченный избирается Народным Собранием на срок пять лет и не может занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления или руководящие должности в политических партиях.
3. Уполномоченный рассматривает жалобы, запрашивает информацию, проводит проверки, вносит предложения по совершенствованию законодательства и вправе обращаться в Конституционный Суд в пределах, установленных законом.

Раздел III. Народовластие, выборы и политическая система

Глава 9. Формы непосредственной демократии

Статья 56. Формы осуществления власти народом

1. Народ осуществляет власть посредством выборов, референдумов, народной законодательной инициативы, а также иных форм участия, установленных законом.
2. Решения, принятые на референдуме в пределах компетенции, являются обязательными.
3. Государство гарантирует свободу формирования и выражения воли народа и защиту избирательных прав.

Статья 57. Общегосударственный референдум

1. Общегосударственный референдум проводится по вопросам, имеющим высшую государственную значимость, в том числе в случаях, предусмотренных Конституцией для изменения территории и пересмотра Основного закона.

2. На референдум не могут выноситься вопросы о бюджете и налогах текущего финансового года, персональном составе органов государственной власти, амнистии и помиловании, а также вопросы, формулировка которых является двусмысленной или вводящей в заблуждение.

3. Порядок инициирования, подготовки и проведения референдума устанавливается конституционным законом и должен обеспечивать прозрачность, равенство возможностей и независимый контроль.

Статья 58. Народная законодательная инициатива

1. Граждане имеют право вносить законопроекты в Народное Собрание путём народной законодательной инициативы.

2. Законопроект считается внесённым при поддержке не менее двух процентов граждан, обладающих избирательным правом, либо иного порога, установленного конституционным законом, не препятствующего реальному осуществлению инициативы.

3. Народное Собрание обязано рассмотреть такой законопроект в установленный регламентом срок и принять по нему решение открытым голосованием.

Статья 59. Публичные консультации и участие жителей

1. При подготовке законов и иных решений, существенно затрагивающих права и свободы, окружающую среду, бюджетные обязательства или местное самоуправление, обеспечиваются публичные консультации в порядке, установленном законом.

2. Формы участия включают общественные обсуждения, публичные слушания, электронные консультации и иные процедуры, обеспечивающие доступность и учет предложений.

Статья 60. Местные референдумы и инициативы

1. Жители муниципалитетов осуществляют местное самоуправление также через местные референдумы, сходы (собрания) жителей, инициативные предложения и общественные слушания.

2. Порядок проведения местных референдумов и иных форм участия определяется законом при гарантии самостоятельности местного самоуправления.

Глава 10. Выборы, партии и избирательная администрация

Статья 61. Принципы выборов

1. Выборы органов публичной власти являются свободными, периодическими и конкурентными.

2. Голосование является тайным. Наблюдение за выборами обеспечивается в формах, установленных законом.

3. Финансирование избирательных кампаний должно быть прозрачным; иностранное финансирование политических партий и избирательных кампаний запрещается.

Статья 62. Выборы Народного Собрания

1. Депутаты Народного Собрания избираются сроком на четыре года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы проводятся по пропорциональной системе с открытыми списками; конституционный закон обеспечивает представительство столицы и прилегающих населённых пунктов агломерации путём установления разумных избирательных округов и равенства веса голоса.

3. Избирательный барьер для прохождения в Народное Собрание не может превышать четырёх процентов действительных голосов, поданных на выборах.

Статья 63. Политические партии

1. Политические партии содействуют формированию и выражению политической воли народа.
2. Партии обязаны соблюдать принципы внутренней демократии, прозрачности финансирования и ответственности перед своими членами и избирателями.
3. Государство обеспечивает равные правовые условия для деятельности партий; преимущества, основанные на близости к публичной власти, запрещаются.

Статья 64. Запрет вооружённых формирований и насилия в политике

1. Создание незаконных вооружённых формирований, военизированных структур при партиях и иных объединениях запрещается.
2. Насилие, угрозы, преследование оппонентов, воспрепятствование агитации и голосованию запрещаются и преследуются по закону.

Статья 65. Избирательная комиссия

1. Для организации выборов и референдумов создаётся Избирательная комиссия Лососинска как независимый публичный орган.
2. Состав, порядок формирования, сроки полномочий и гарантии независимости Избирательной комиссии устанавливаются конституционным законом и должны обеспечивать политический баланс, профессионализм и непредвзятость.
3. Решения Избирательной комиссии могут быть обжалованы в суде.

Статья 66. Равенство возможностей в кампании

1. Государство гарантирует равные возможности участникам выборов в доступе к публично значимым площадкам, информации и дебатам в порядке, установленном законом.
2. Использование административного ресурса, служебного положения и публичных средств в интересах отдельных кандидатов и партий запрещается.

Статья 67. Нейтральность публичной службы

1. Государственные и муниципальные служащие обязаны сохранять политическую нейтральность при исполнении служебных обязанностей.
2. Нарушение требований политической нейтральности, конфликт интересов и коррупция влекут ответственность по закону.

Раздел IV. Президент, Народное Собрание и Правительство

Глава 11. Президент

Статья 68. Статус Президента

1. Президент Лососинска является главой государства и представляет Лососинск внутри страны и в международных отношениях.
2. Президент обеспечивает соблюдение Конституции, выступает гарантом стабильного функционирования государственных институтов и осуществляет арбитражные полномочия в случаях, предусмотренных Конституцией.
3. Президент не возглавляет исполнительную власть и не подменяет Правительство; его полномочия осуществляются в соответствии с принципами парламентской республики.

Статья 69. Требования к кандидату в Президенты

1. Президентом может быть избран гражданин Лососинска, достигший сорока лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Лососинске не менее десяти лет и не имеющий иного гражданства.

2. Кандидаты выдвигаются депутатами Народного Собрания, а также гражданами в порядке,

установленном конституционным законом.

Статья 70. Порядок избрания Президента

1. Президент избирается Народным Собранием тайным голосованием.
2. В первых двух турах избранным считается кандидат, получивший не менее трёх пятых голосов от общего числа депутатов.
3. В третьем туре избранным считается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов.
4. Если Президент не избран в течение сроков, установленных конституционным законом, Народное Собрание подлежит роспуску, и новый состав Народного Собрания обязан избрать Президента в первоочередном порядке.

Статья 71. Срок полномочий Президента

1. Президент избирается сроком на четыре года и вступает в должность со дня принесения присяги.
2. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков.
3. До вступления в должность вновь избранного Президента действующий Президент исполняет обязанности в пределах своих полномочий.

Статья 72. Присяга Президента

Президент приносит присягу на заседании Народного Собрания:
«Клянусь соблюдать Конституцию города-государства Лососинск, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, служить народу, сохранять суверенитет и единство государства, добросовестно исполнять обязанности Президента».

Статья 73. Несовместимость и ограничения

1. Президент не может быть депутатом, занимать другие государственные или муниципальные должности, состоять в руководящих органах политических партий, осуществлять предпринимательскую деятельность или иные оплачиваемые занятия, кроме научной, преподавательской и творческой деятельности.
2. Президент обязан воздерживаться от действий, создающих конфликт интересов или подрывающих политическую нейтральность института Президента.

Статья 74. Полномочия Президента

Президент:
1) представляет государство;
2) подписывает и обнародует законы либо применяет отлагательное возражение в порядке, предусмотренном Конституцией;
3) назначает Премьер-министра с согласия Народного Собрания и назначает членов Правительства по представлению Премьер-министра;
4) назначает выборы Народного Собрания и созывает его первое заседание;
5) распускает Народное Собрание в случаях, предусмотренных Конституцией;
6) назначает референдумы в случаях и порядке, установленных Конституцией и законом;
7) обращается в Конституционный Суд в случаях, предусмотренных Конституцией;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией.

Статья 75. Подписание законов и отлагательное возражение

1. Президент подписывает принятый Народным Собранием закон и обеспечивает его официальное опубликование в срок, установленный законом.

2. Президент вправе однократно возвратить закон в Народное Собрание с мотивированными возражениями в срок, установленный конституционным законом.

3. Если Народное Собрание повторно примет закон большинством от общего числа депутатов, Президент обязан подписать и опубликовать его.

Статья 76. Обращение в Конституционный Суд

1. До подписания закона Президент вправе обратиться в Конституционный Суд с запросом о проверке его конституционности.
2. В случае признания закона неконституционным Президент не подписывает такой закон; Народное Собрание обязано устранить выявленные несоответствия.

Статья 77. Формирование Правительства

1. Президент проводит консультации с парламентскими фракциями и на их основе предлагает Народному Собранию кандидатуру Премьер-министра.
2. Премьер-министр считается утверждённым при получении большинства голосов от общего числа депутатов.
3. В случае неоднократного отказа Народного Собрания утвердить кандидатуру Премьер-министра в сроки, установленные Конституцией, Президент распускает Народное Собрание и назначает досрочные выборы.

Статья 78. Полномочия в международных отношениях

1. Президент представляет Лососинск в международных отношениях, подписывает международные договоры в рамках полномочий, установленных законом, и принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей.
2. Основные направления внешней политики определяются Правительством при парламентском контроле; Президент действует в координации с Правительством.

Статья 79. Оборона и безопасность

1. Президент является Верховным главнокомандующим Силами обороны Лососинска.
2. Президент осуществляет полномочия в сфере обороны в порядке, установленном законом, при политической ответственности Правительства перед Народным Собранием.
3. Объявление мобилизации и введение мер обороны допускаются только в порядке, установленном Конституцией, с обязательным парламентским контролем.

Статья 80. Акты Президента и контрассигнация

1. Президент издаёт указы и распоряжения в пределах своих полномочий.
2. Указы Президента, имеющие правовые последствия, подлежат контрассигнации Премьер-министром и соответствующим министром, если иное прямо не предусмотрено Конституцией.
3. Акт Президента, который требует контрассигнации, но не контрассигнован, не имеет юридической силы.

Статья 81. Ответственность Президента

1. Президент может быть отрешён от должности за государственную измену или грубое нарушение Конституции.
2. Обвинение выдвигается Народным Собранием большинством не менее двух третей от общего числа депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов.
3. Решение об отрешении принимается Народным Собранием после заключения Конституционного Суда о наличии оснований, квалифицированным большинством не менее двух третей от общего числа депутатов.

Статья 82. Досрочное прекращение полномочий

1. Полномочия Президента прекращаются досрочно в случае отставки, отрешения, смерти,

утраты гражданства либо стойкой неспособности исполнять обязанности по состоянию здоровья.
2. Стойкая неспособность исполнять обязанности устанавливается Конституционным Судом по представлению Народного Собрания на основании медицинского заключения в порядке, установленном конституционным законом.
3. Досрочные выборы Президента проводятся в срок, установленный конституционным законом.

Статья 83. Временное исполнение обязанностей Президента
1. В случае досрочного прекращения полномочий Президента либо временной невозможности их осуществления обязанности Президента временно исполняет Председатель Народного Собрания.
2. Лицо, временно исполняющее обязанности Президента, не вправе распускать Народное Собрание, назначать референдум и вносить предложения о пересмотре Конституции.

Глава 12. Народное Собрание (Парламент)

Статья 84. Статус Народного Собрания
1. Народное Собрание Лососинска является единственным законодательным и представительным органом государства.
2. Народное Собрание осуществляет законодательную власть, утверждает бюджет, контролирует Правительство и иные органы в пределах, установленных Конституцией.
3. Полномочия Народного Собрания осуществляются на постоянной основе.

Статья 85. Состав и срок полномочий
1. Народное Собрание состоит из 31 депутата.
2. Депутаты избираются на срок четыре года в порядке, установленном Конституцией и конституционным законом.
3. Депутат представляет весь народ и не связан императивным мандатом.

Статья 86. Требования к депутату и несовместимость
1. Депутатом может быть избран гражданин, достигший 20 лет и обладающий избирательным правом.
2. Депутат не может быть Президентом, судьёй, прокурором, Уполномоченным по правам человека, членом Избирательной комиссии, а также занимать должности, несовместимые с депутатским мандатом по закону.
3. При назначении депутата членом Правительства его депутатские полномочия приостанавливаются на время исполнения обязанностей в Правительстве; порядок замещения мандата определяется конституционным законом.

Статья 87. Организация работы
1. Народное Собрание избирает из своего состава Председателя и заместителей Председателя, образует комитеты и комиссии.
2. Народное Собрание работает сессионно. Порядок созыва очередных и внеочередных заседаний определяется регламентом.
3. Регламент Народного Собрания принимается постановлением и обязателен для всех депутатов и органов Народного Собрания.

Статья 88. Гласность и кворум
1. Заседания Народного Собрания открыты, за исключением случаев, когда большинством от общего числа депутатов принято решение о закрытом заседании для защиты государственной тайны или иной охраняемой законом информации.

2. Народное Собрание правомочно при участии большинства от общего числа депутатов.
3. Голосование является открытым, кроме случаев, когда Конституцией, законом или

регламентом предусмотрено тайное голосование.

Статья 89. Депутатские гарантии

1. Депутат не несёт юридической ответственности за мнение и голосование, выраженные при осуществлении депутатских полномочий, кроме случаев злоупотребления правом, установленных законом.
2. Депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску или привлечён к уголовной ответственности без согласия Народного Собрания, кроме случая задержания на месте совершения тяжкого преступления; порядок устанавливается законом.
3. Государство гарантирует депутату условия для осуществления мандата, включая доступ к информации, необходимой для парламентского контроля.

Статья 90. Полномочия Народного Собрания

К исключительным полномочиям Народного Собрания относятся:
1) принятие законов и конституционных законов;
2) утверждение государственного бюджета и контроль за его исполнением;
3) утверждение кандидатуры Премьер-министра и выражение доверия или недоверия Правительству;
4) парламентский контроль, включая заслушивание отчётов и создание расследовательских комиссий;
5) назначение на должности и освобождение от должностей лиц в случаях, предусмотренных Конституцией;
6) ратификация международных договоров в случаях, установленных законом;
7) утверждение введения чрезвычайного или военного положения в порядке, установленном Конституцией.

Статья 91. Парламентский контроль

1. Народное Собрание осуществляет контроль за деятельностью Правительства и иных публичных органов посредством вопросов, запросов, интерпелляций, парламентских слушаний, комитетских проверок и расследовательских комиссий.
2. Правительство и должностные лица обязаны предоставлять Народному Собранию достоверную информацию, за исключением сведений, составляющих государственную тайну; отказ подлежит мотивированию и может быть предметом судебного контроля.
3. Гарантируется право парламентского меньшинства на контрольные инструменты в объёме, установленном регламентом и конституционным законом.

Статья 92. Роспуск Народного Собрания

1. Народное Собрание может быть распущено досрочно только в случаях, прямо предусмотренных Конституцией.
2. Основаниями для роспуска являются:
1) невозможность формирования Правительства в конституционные сроки;
2) невозможность избрания Президента в установленные сроки;
3) самороспуск, принятый большинством не менее двух третей от общего числа депутатов.
3. Досрочные выборы назначаются Президентом и проводятся в сроки, установленные конституционным законом.

Глава 13. Законодательный процесс

Статья 93. Право законодательной инициативы

1. Право законодательной инициативы принадлежит депутатам, комитетам Народного Собрания, Правительству, Уполномоченному по правам человека в пределах его компетенции, а также гражданам в порядке народной законодательной инициативы.
2. Законопроект, влекущий расходы бюджета или уменьшение бюджетных доходов,

рассматривается при наличии заключения Правительства.

Статья 94. Рассмотрение законопроектов

1. Законопроекты рассматриваются Народным Собранием, как правило, в двух чтениях, если регламентом не предусмотрено три чтения по отдельным категориям законов.
2. Между чтениями обеспечивается возможность внесения поправок и проведения публичных консультаций в случаях, предусмотренных законом.
3. Порядок рассмотрения, сроки и процедуры согласительных механизмов устанавливаются регламентом.

Статья 95. Виды законов и большинство для принятия

1. Народное Собрание принимает законы и конституционные законы.
2. Конституционные законы принимаются по вопросам, прямо отнесённым Конституцией к предмету конституционного закона, большинством не менее двух третей от общего числа депутатов.
3. Иные законы принимаются большинством от общего числа депутатов, если Конституцией не установлено иное.

Статья 96. Государственный бюджет и бюджетная ответственность

1. Государственный бюджет утверждается ежегодно законом.
2. Процедура составления, внесения, рассмотрения и исполнения бюджета устанавливается законом и должна обеспечивать прозрачность, достижимость показателей и парламентский контроль.
3. Не допускается расходование публичных средств без правового основания и предусмотренных законом процедур контроля.

Статья 97. Официальное опубликование и вступление в силу

1. Законы и иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности, подлежат обязательному официальному опубликованию.
2. Неопубликованные нормативные правовые акты не применяются.
3. Закон вступает в силу не ранее чем через десять дней после официального опубликования, если самим законом не установлен более поздний срок.

Статья 98. Акты Народного Собрания

1. Народное Собрание принимает законы и постановления.
2. Постановления принимаются по вопросам внутренней организации, парламентского контроля и иным вопросам, не требующим принятия закона, и не могут противоречить Конституции и законам.

Статья 99. Парламентские расследования

1. Народное Собрание вправе создавать временные комиссии парламентского расследования, в том числе по инициативе не менее одной пятой депутатов.
2. Полномочия комиссий, порядок их деятельности и гарантии прав лиц, вовлекаемых в расследование, устанавливаются законом и регламентом.
3. Комиссии не вправе вмешиваться в осуществление правосудия; материалы комиссий могут быть переданы компетентным органам в порядке, установленном законом.
4.

Статья 100. Доверие и недоверие Правительству

1. Народное Собрание выражает доверие Правительству посредством утверждения программы Правительства или иным порядком, установленным конституционным законом.
2. Народное Собрание вправе выразить недоверие Правительству только конструктивным вотумом недоверия, предусматривающим одновременно избрание нового Премьер-министра большинством от общего числа депутатов.

3. Принятие конструктивного вотума недоверия влечёт отставку действующего Правительства и обязанность Президента назначить нового Премьер-министра.

Глава 14. Правительство

Статья 101. Статус Правительства

1. Правительство Лососинска является высшим органом исполнительной власти, осуществляющим общее управление государственными делами.
2. Правительство действует на основе Конституции, законов и в пределах своих полномочий.
3. Правительство политически ответственно перед Народным Собранием.

Статья 102. Состав Правительства

1. В состав Правительства входят Премьер-министр и министры.
2. Порядок образования министерств и распределения компетенций устанавливается законом и актами Правительства.
3. Правительство действует коллегиально; Премьер-министр организует его работу.

Статья 103. Назначение Премьер-министра и формирование Правительства

1. Премьер-министр назначается Президентом после утверждения его кандидатуры Народным Собранием.
2. Министры назначаются Президентом по представлению Премьер-министра.
3. Кандидаты в министры обязаны соответствовать требованиям добропорядочности, отсутствия конфликта интересов и иным критериям, установленным законом.

Статья 104. Программа Правительства

1. В установленный конституционным законом срок после формирования Правительство представляет Народному Собранию программу деятельности.
2. Программа рассматривается Народным Собранием и утверждается или отклоняется большинством от общего числа депутатов.
3. Отклонение программы влечёт обязанность Правительства представить доработанную программу либо поставить вопрос о доверии в порядке, установленном конституционным законом.

Статья 105. Полномочия Правительства

Правительство:

1) обеспечивает исполнение законов и реализацию внутренней и внешней политики в пределах компетенции;
2) разрабатывает и исполняет государственный бюджет, управляет государственным долгом в пределах закона;
3) обеспечивает общественную безопасность, организует деятельность полиции и иных служб безопасности в порядке, установленном законом;
4) осуществляет управление государственной собственностью;
5) принимает меры по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов океанического плато;
6) обеспечивает функционирование системы здравоохранения, образования, социальной

защиты и иных публичных услуг;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией и законами.

Статья 106. Нормативные акты Правительства
1. Правительство издаёт постановления и распоряжения.
2. Акты Правительства обязательны к исполнению на всей территории Лососинска в пределах компетенции и при условии их соответствия Конституции и законам.
3. Акты Правительства, затрагивающие права и свободы, подлежат официальному опубликованию и судебному контролю.

Статья 107. Премьер-министр
1. Премьер-министр руководит деятельностью Правительства, определяет основные направления его работы и несёт ответственность за координацию исполнительной власти.
2. Премьер-министр представляет Правительство в Народном Собрании, подписывает акты, подлежащие контрассигнации, и обеспечивает исполнение решений Народного Собрания, относящихся к компетенции Правительства.
3. Премьер-министр обязан регулярно информировать Народное Собрание о деятельности Правительства.

Статья 108. Ответственность Правительства перед Народным Собранием
1. Правительство обязано отвечать на парламентские запросы и участвовать в парламентских слушаниях.
2. Премьер-министр и министры обязаны являться в Народное Собрание по его требованию в порядке, установленном регламентом и законом.
3. Народное Собрание вправе выражать недоверие Правительству в порядке статьи 100 настоящей Конституции.

Статья 109. Отставка Правительства
1. Правительство уходит в отставку в случаях:
1) избрания нового состава Народного Собрания;
2) принятия конструктивного вотума недоверия;
3) отставки Премьер-министра;
4) неспособности осуществлять полномочия по иным основаниям, установленным законом.
2. Президент принимает отставку Правительства.
3. Правительство, ушедшее в отставку, продолжает исполнять обязанности до формирования нового Правительства в пределах текущего управления.

Статья 110. Исполнение обязанностей в переходный период
1. Правительство в статусе исполняющего обязанности не вправе принимать решения, создающие долгосрочные бюджетные обязательства, назначать на высшие должности публичной службы и принимать иные решения, ограниченные конституционным законом, если отсутствует неотложная необходимость.
2. Наличие неотложной необходимости подлежит мотивированию, а решения – последующему парламентскому контролю.

Статья 111. Государственная администрация
1. Государственная администрация действует на принципах законности, профессионализма, политической нейтральности, открытости и служения обществу.
2. Порядок прохождения государственной службы, требования к служащим, правила предотвращения конфликта интересов и ответственность устанавливаются законом.
3. Должности публичной службы замещаются на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законом для политических должностей.

Статья 112. Безопасность и службы правопорядка

1. Полиция и иные службы обеспечения правопорядка действуют на основе закона, уважают права человека и подлежат гражданскому и парламентскому контролю.
2. Применение силы публичными органами допустимо только при необходимости, соразмерно цели и в порядке, установленном законом.
3. Любые формы тайного наблюдения и вмешательства в частную жизнь допускаются исключительно по закону и под судебным контролем.

Статья 113. Государственная тайна и доступ к информации

1. Государственная тайна защищается законом.
2. Отнесение сведений к государственной тайне допускается только при наличии реальной необходимости для защиты суверенитета, обороны и общественной безопасности и не может использоваться для сокрытия нарушений закона и злоупотреблений властью.
3. Порядок обращения со сведениями, составляющими государственную тайну, и гарантии защиты права на информацию устанавливаются законом.

Статья 114. Взаимодействие Правительства с местным самоуправлением

1. Правительство уважает самостоятельность местного самоуправления и обеспечивает условия для реализации его полномочий.
2. Делегирование государственных полномочий органам местного самоуправления допускается только законом с обязательным предоставлением финансовых и организационных ресурсов, достаточных для их исполнения.
3. Споры о компетенции между Правительством и органами местного самоуправления подлежат рассмотрению судом.

Статья 115. Акт Президента и политическая ответственность

1. Контрассигнация актов Президента означает принятие Правительством политической ответственности за соответствующий акт, если иное не предусмотрено Конституцией.
2. Правительство несёт ответственность перед Народным Собранием за последствия актов, контрассигнованных Премьер-министром и министром.

Статья 116. Запрет концентрации власти

1. Ни Президент, ни Народное Собрание, ни Правительство не вправе принимать акты или совершать действия, направленные на подрыв разделения властей, ограничение политического плюрализма или фактическое устранение свободных выборов.
2. Попытки установления режима единоличной власти, отмены конституционных гарантий или препятствования деятельности оппозиции признаются нарушением Конституции и влекут ответственность по закону.

Раздел V. Судебная власть и конституционный контроль

Глава 15. Основы правосудия

Статья 117. Судебная власть

1. Судебная власть осуществляется судами и является независимой.
2. Правосудие в Лососинске осуществляется только судом. Создание чрезвычайных судов не допускается.
3. Судьи подчиняются только Конституции и закону.

Статья 118. Независимость судов и гарантии

1. Независимость судов обеспечивается несменяемостью судей в пределах их полномочий, гарантией неприкосновенности, установленным законом порядком назначения и прекращения полномочий, а также надлежащим финансированием судебной системы.
2. Вмешательство в осуществление правосудия запрещается и преследуется по закону.

Статья 119. Право на справедливое судебное разбирательство

1. Каждый имеет право на справедливое, публичное и своевременное разбирательство его дела независимым и беспристрастным судом.
2. Разбирательство является открытым, кроме случаев защиты несовершеннолетних, частной жизни, государственной тайны или иных охраняемых законом интересов при соблюдении принципа соразмерности.
3. Судебные решения обязательны и подлежат исполнению; неисполнение судебного решения влечёт ответственность по закону.

Статья 120. Презумпция невиновности и права защиты

1. Каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда.
2. Обвиняемому гарантируется право на защиту, включая помощь защитника с момента фактического ограничения свободы.
3. Признание вины не может быть единственным основанием обвинительного приговора; доказательства, полученные с нарушением закона, признаются недопустимыми.

Статья 121. Равенство сторон и состязательность

1. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
2. Суд обеспечивает участникам процесса возможность быть выслушанными и представлять доказательства.

Статья 122. Прокуратура и поддержание публичного обвинения

1. Прокуратура осуществляет публичное обвинение в суде, надзор за соблюдением законности в пределах, установленных законом, и иные функции, определённые законом.
2. Прокуратура действует независимо от политического влияния; порядок организации, назначения прокуроров и гарантии их независимости устанавливаются законом при соблюдении принципа подотчётности обществу через парламентский контроль.

Глава 16. Судебная система и статус судей

Статья 123. Система судов

1. Судебная система включает суды общей юрисдикции и специализированные суды, предусмотренные законом.
2. Высшим судебным органом по вопросам применения закона является Верховный Суд Лососинска, обеспечивающий единообразие судебной практики.

3. Организация судов, их компетенция и процессуальные правила устанавливаются законом.

Статья 124. Назначение судей и срок полномочий

1. Судьи назначаются на должность в порядке, установленном законом, на основании профессионального отбора и при гарантиях независимости. Судья не может быть назначен или освобождён от должности по политическим мотивам; прекращение полномочий допускается только по основаниям, установленным законом, и при судебном или квазисудебном рассмотрении.

Статья 125. Неприкосновенность и ответственность судей

1. Судья обладает неприкосновенностью. Привлечение судьи к ответственности допускается в порядке, установленном законом, при гарантиях независимости и исключении давления.
2. Судья несёт дисциплинарную ответственность только за нарушения, установленные законом, и в процедуре, обеспечивающей справедливость и право на защиту.

Статья 126. Органы судейского самоуправления

1. В целях защиты независимости судей создаётся Высший совет правосудия как орган судейского самоуправления, порядок формирования которого устанавливается законом и должен исключать политическое доминирование.
2. Высший совет правосудия участвует в отборе, оценке и дисциплинарных процедурах в отношении судей в пределах закона.

Статья 127. Финансирование судебной власти

1. Государство обеспечивает достаточное и стабильное финансирование судов, позволяющее осуществлять правосудие эффективно и независимо.
2. Финансирование судебной системы предусматривается в государственном бюджете отдельной строкой и подлежит парламентскому контролю без вмешательства в осуществление правосудия.

Глава 17. Конституционный Суд и конституционный контроль

Статья 128. Конституционный Суд

1. Конституционный Суд Лососинска является органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции.
2. Конституционный Суд независим и осуществляет свои полномочия посредством конституционного судопроизводства.
3. Решения Конституционного Суда обязательны для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан.

Статья 129. Состав и назначение судей Конституционного Суда

1. Конституционный Суд состоит из пяти судей.
2. Судьи Конституционного Суда назначаются Народным Собранием большинством не менее двух третей от общего числа депутатов из числа кандидатов, предложенных Президентом, Правительством, Высшим советом правосудия и Уполномоченным по правам человека в порядке, установленном конституционным законом.
3. Судьи назначаются на один срок девять лет без права повторного назначения.

Статья 130. Компетенция Конституционного Суда

Конституционный Суд:

1) проверяет конституционность законов, конституционных законов и иных нормативных правовых актов;
2) разрешает споры о компетенции между высшими органами государственной власти, а также между органами государственной власти и органами местного самоуправления;
3) даёт заключение по вопросу об ответственности Президента в порядке статьи 81;

4) рассматривает конституционные жалобы граждан в случаях, предусмотренных Конституцией и законом;

5) даёт официальное толкование Конституции по запросам субъектов, установленных конституционным законом.

Статья 131. Субъекты обращения в Конституционный Суд

1. В Конституционный Суд вправе обращаться Президент, Правительство, не менее одной пятой депутатов Народного Собрания, Верховный Суд, Уполномоченный по правам человека, Избирательная комиссия, а также органы местного самоуправления по вопросам их компетенции.
2. Порядок, форма и сроки обращения определяются конституционным законом.

Статья 132. Конституционная жалоба

1. Каждый вправе подать конституционную жалобу, если применённый в его деле закон или иной нормативный правовой акт нарушает его конституционные права и свободы, и если исчерпаны иные эффективные средства судебной защиты.
2. Конституционный Суд вправе признать акт неконституционным полностью или в части и определить последствия такого признания, включая обязательство законодателя устранить выявленное несоответствие в установленный срок.

Статья 133. Последствия решений Конституционного Суда

1. Нормативный правовой акт либо его часть, признанные неконституционными, утрачивают силу в порядке, определённом решением Конституционного Суда и конституционным законом.
2. Решения Конституционного Суда подлежат официальному опубликованию и действуют непосредственно.

Статья 134. Конституционность международных договоров

1. Конституционный Суд вправе проверять конституционность международного договора до его ратификации.
2. Международный договор, признанный неконституционным, не подлежит ратификации до устранения выявленных несоответствий.

Статья 135. Гарантии независимости Конституционного Суда

1. Судьи Конституционного Суда независимы и не подлежат отзыву.
2. Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда допускается только по основаниям, установленным конституционным законом, при соблюдении процедурных гарантий и исключении политического давления.

Статья 136. Открытость конституционного судопроизводства

1. Заседания Конституционного Суда открыты, за исключением случаев, установленных законом для защиты государственной тайны или иных охраняемых законом интересов.
2. Конституционный Суд обязан мотивировать свои решения и обеспечивать их доступность обществу.

Статья 137. Обязательность Конституции

1. Конституция обязательна для всех. Незнание закона не освобождает от ответственности; государство обеспечивает доступность правовой информации и правовое просвещение.

Раздел VI. Местное самоуправление и территориальная организация

Глава 18. Общие положения

Статья 138. Принципы местного самоуправления

1. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения и является одной из основ демократического строя.
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, действуют самостоятельно и несут ответственность перед местным сообществом.
3. Полномочия местного самоуправления осуществляются на принципах законности, гласности, участия жителей, субсидиарности и финансовой самостоятельности.

Статья 139. Муниципальные образования

1. Территория Лососинска разделяется на муниципальные образования, включающие столицу, пригородные и сельские населённые пункты агломерации.
2. Порядок образования, объединения, разделения и изменения границ муниципальных образований устанавливается законом с обязательным учётом мнения жителей соответствующей территории.

Статья 140. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения относятся: коммунальные услуги, местные дороги и транспорт, благоустройство, жилищная политика, местные общественные пространства, первичная социальная поддержка, местная культура и спорт, защита окружающей среды на местном уровне, иные вопросы, установленные законом.
2. Государство не вправе возлагать на органы местного самоуправления дополнительные обязанности без предоставления необходимых финансовых средств.

Статья 141. Муниципальная собственность и местные финансы

1. Муниципальная собственность является экономической основой местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления формируют и исполняют местный бюджет, устанавливают местные сборы в пределах и порядке, определённых законом, и распоряжаются муниципальным имуществом в интересах местного сообщества.
3. Вмешательство государства в бюджетный процесс муниципалитета допускается только в целях обеспечения законности и финансовой устойчивости в порядке, установленном законом.

Статья 142. Формы участия жителей

1. Жители муниципалитета осуществляют местное самоуправление непосредственно через местные референдумы, сходы, инициативные проекты, публичные слушания и иные формы участия.
2. Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступность заседаний, публикацию решений и прозрачность расходов местного бюджета.

Глава 19. Органы местного самоуправления

Статья 143. Муниципальный совет и глава муниципалитета

1. Представительным органом муниципального образования является муниципальный совет, избираемый жителями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Исполнительные функции осуществляет глава муниципалитета и (или) муниципальная

администрация в порядке, установленном законом.
3. Порядок избрания главы муниципалитета, структура органов местного самоуправления и их полномочия определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом.

Статья 144. Гарантии самостоятельности и контроль законности
1. Государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления ограничивается проверкой законности и не может подменять их усмотрение по вопросам местного значения.
2. Решения органов местного самоуправления могут быть отменены или приостановлены только судом либо в случаях, установленных законом, с последующим судебным контролем.

Статья 145. Межмуниципальное сотрудничество
1. Муниципальные образования вправе объединять ресурсы и создавать совместные органы и организации для решения общих задач в порядке, установленном законом.
2. Межмуниципальные соглашения не могут ограничивать права жителей и самостоятельность муниципалитетов сверх предусмотренного законом.

Статья 146. Делегирование государственных полномочий
1. Государственные полномочия могут делегироваться органам местного самоуправления только законом, с определением объёма полномочий, стандартов исполнения и источников финансирования.
2. Делегированные полномочия исполняются под контролем государства в части законности и целевого использования средств.

Глава 20. Особенности столицы, пригородов и сельских населённых пунктов

Статья 147. Статус столицы
1. Столица — город Лососинск — обладает особым статусом, учитывающим концентрацию государственных органов и общегосударственных функций.
2. Особенности организации местного самоуправления в столице, её районы и порядок координации с государственными органами определяются конституционным законом при гарантии демократической подотчётности столичных органов жителям.

Статья 148. Пригородные и сельские муниципалитеты
1. Пригородные и сельские населённые пункты агломерации образуют муниципальные образования, обеспечивающие сохранение самобытности местных сообществ и равный доступ к публичным услугам.
2. Государство обеспечивает выравнивание возможностей муниципалитетов посредством прозрачной системы межбюджетных трансфертов в порядке, установленном законом.

Статья 149. Агломерационные функции и координация
1. Для решения задач, затрагивающих всю агломерацию, могут создаваться межмуниципальные координационные механизмы на основе соглашений и закона.
2. Координация не ограничивает самостоятельность муниципалитетов по вопросам местного значения и не подменяет их органы.

Статья 150. Право на доступные публичные услуги
1. Государство и муниципалитеты обеспечивают доступность базовых публичных услуг для всех жителей Лососинска, включая жителей удалённых сельских поселений.
2. Дискриминация по месту жительства в доступе к публичным услугам запрещается.

Раздел VII. Публичные финансы, оборона, общественная безопасность и чрезвычайное положение

Глава 21. Публичные финансы

Статья 151. Принципы публичных финансов

1. Публичные финансы основываются на принципах законности, прозрачности, эффективности, подотчётности и устойчивости.
2. Налоги и сборы устанавливаются только законом.
3. Расходование публичных средств допускается только на основании закона и утверждённых бюджетов.

Статья 152. Государственный бюджет

1. Государственный бюджет является финансовым планом государства на бюджетный год.
2. Народное Собрание утверждает бюджет законом и осуществляет контроль за его исполнением.
3. Порядок составления и исполнения бюджета, включая пределы перераспределения средств, устанавливается законом.

Статья 153. Государственный долг и финансовая устойчивость

1. Государственный долг допускается только на основании закона и в пределах, обеспечивающих финансовую устойчивость и межпоколенческую справедливость.
2. Государство обязано раскрывать информацию о долговых обязательствах и рисках в порядке, установленном законом.

Статья 154. Государственная собственность и природные ресурсы

1. Государственная собственность используется в интересах общества и управляется Правительством под парламентским контролем на основе закона.
2. Природные ресурсы океанического плато, акватории и иных природных объектов находятся под особой охраной; режим их использования устанавливается законом с приоритетом экологической безопасности.
3. Приватизация государственной собственности допускается только в случаях и порядке, установленных законом, при обеспечении прозрачности и недопущении коррупции.

Статья 155. Государственный финансовый контроль

1. Для контроля за формированием и расходованием публичных средств учреждается Счётная палата Лососинска как независимый орган внешнего государственного аудита.
2. Счётная палата подотчётна Народному Собранию. Порядок формирования, полномочия и гарантии независимости устанавливаются конституционным законом.
3. Отчёты Счётной палаты подлежат опубликованию, кроме сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 156. Прозрачность закупок и предотвращение коррупции

1. Государственные и муниципальные закупки осуществляются на основе принципов конкурентности, равного доступа, прозрачности и эффективности, в порядке, установленном законом.
2. Государство принимает меры по предотвращению коррупции, включая декларирование интересов и доходов должностных лиц, ограничения на совмещение и правила «охлаждения» при переходе в частный сектор, в порядке, установленном законом.

Глава 22. Оборона и общественная безопасность

Статья 157. Основы обороны

1. Оборона Лососинска организуется в целях защиты суверенитета, территориальной

целостности и безопасности населения.
2. Силы обороны Лососинска создаются и функционируют на основании закона, под гражданским и парламентским контролем.
3. Использование Сил обороны внутри страны допускается только в случаях и порядке, установленном законом, при уважении прав и свобод человека.

Статья 158. Гражданский контроль над сектором безопасности
1. Деятельность органов обороны и безопасности подлежит контролю Народного Собрания, Счётной палаты и судебному контролю в установленных законом формах.
2. Засекречивание деятельности органов безопасности не может препятствовать контролю законности и ответственности должностных лиц.

Статья 159. Общественная безопасность и полиция
1. Общественная безопасность обеспечивается на основе закона, с уважением прав человека и принципов необходимости и соразмерности.
2. Полиция действует в интересах общества, подотчётна Правительству и контролируется Народным Собранием в пределах его полномочий.
3. Порядок применения специальных средств и оружия определяется законом и подлежит эффективному расследованию в случае причинения вреда.

Статья 160. Гражданская защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций
1. Государство организует систему гражданской защиты, предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и иных угроз.
2. Государство обеспечивает информирование населения о рисках и мерах безопасности, в том числе связанных с морской и океанической средой, в порядке, установленном законом.

Статья 161. Государственная обязанность обеспечения безопасности
1. Государство гарантирует защиту населения от преступности и иных угроз общественной безопасности.
2. Борьба с преступностью осуществляется при строгом соблюдении закона, запрете пыток и недопустимости внесудебных наказаний.

Глава 23. Чрезвычайное и военное положение

Статья 162. Основания введения чрезвычайного или военного положения
1. Чрезвычайное положение может вводиться при наличии реальной угрозы жизни и безопасности населения, конституционному строю, в условиях массовых беспорядков, крупных аварий, эпидемий, природных катастроф и иных исключительных обстоятельств.
2. Военное положение вводится в случае вооружённого нападения на Лососинск или непосредственной угрозы такого нападения.

Статья 163. Порядок введения и утверждения
1. Чрезвычайное или военное положение вводится указом Президента по предложению Правительства с указанием причин, территории действия, срока и перечня временных мер.
2. Указ подлежит немедленному внесению в Народное Собрание и вступает в силу только при утверждении Народным Собранием в срок, установленный конституционным законом; в противном случае указ утрачивает силу.
3. Продление режима допускается только с согласия Народного Собрания.

Статья 164. Пределы ограничений прав

1. В условиях чрезвычайного или военного положения допускаются временные ограничения прав и свобод только в объёме, строго необходимом для устранения угрозы, и только на основании закона и указа, утверждённого Народным Собранием.
2. Не подлежат ограничению: достоинство личности, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на судебную защиту, презумпция невиновности, запрет обратной силы закона, а также иные права, которые по своей природе являются неотъемлемыми и не допускают ограничений.
3. Меры режима чрезвычайного или военного положения подлежат судебному контролю.

Статья 165. Парламентский и судебный контроль

1. Народное Собрание осуществляет постоянный контроль за осуществлением режима чрезвычайного или военного положения, заслушивает отчёты Правительства и вправе отменять меры, выходящие за пределы Конституции и закона.
2. Конституционный Суд вправе проверять конституционность указов и нормативных актов, принятых в условиях чрезвычайного или военного положения, в первоочередном порядке.

Раздел VIII. Внесение изменений, переходные и заключительные положения

Глава 24. Поправки и пересмотр Конституции

Статья 166. Инициатива внесения поправок

1. Предложения о внесении поправок в Конституцию могут вноситься Президентом, Правительством, не менее одной пятой депутатов Народного Собрания, а также гражданами в порядке народной инициативы, установленном конституционным законом.
2. Поправки должны быть сформулированы ясно и не допускать двусмысленного толкования.

Статья 167. Порядок принятия поправок

1. Поправка к Конституции принимается Народным Собранием в двух чтениях, между которыми должен быть обеспечен срок для общественного обсуждения, установленный конституционным законом.
2. Поправка считается принятой, если за неё проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Народного Собрания, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

Статья 168. Поправки, требующие референдума

1. Поправки, затрагивающие основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок формирования высших органов государственной власти, изменение территории или положения о народном суверенитете, подлежат обязательному утверждению на общегосударственном референдуме.
2. Порядок проведения референдума по поправкам устанавливается конституционным законом и должен обеспечивать свободное и информированное волеизъявление.

Статья 169. Недопустимость антидемократического пересмотра

1. Не допускаются поправки, направленные на отмену демократического и правового характера государства, устранение политического плюрализма, отмену свободных выборов, установление цензуры, легализацию пыток либо узурпацию власти.
2. Конституционный Суд вправе по запросу субъектов, установленных конституционным законом, давать заключение о допустимости проекта поправки в части его соответствия настоящей статье.

Статья 170. Официальное опубликование изменений

1. Принятые поправки подлежат официальному опубликованию и вступают в силу в срок, установленный законом о поправке, но не ранее дня опубликования.
2. Неопубликованные изменения не применяются.

Глава 25. Переходные и заключительные положения

Статья 171. Вступление Конституции в силу

1. Настоящая Конституция вступает в силу со дня её официального опубликования, если иное не предусмотрено законом о введении её в действие.
2. С момента вступления Конституции в силу все органы публичной власти обязаны привести свои акты и практику в соответствие с Конституцией.

Статья 172. Действие прежних актов

1. Законы и иные нормативные правовые акты, действовавшие до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции, до их изменения или отмены в установленном порядке.
2. В случае противоречия применяется Конституция; вопрос о соответствии актов Конституции разрешается судами и Конституционным Судом в пределах их компетенции.

Статья 173. Формирование органов государственной власти в переходный период

1. Первые выборы Народного Собрания и формирование органов, предусмотренных настоящей Конституцией, осуществляются в сроки и порядке, установленных законом о введении Конституции в действие.
2. До формирования новых органов действующие органы исполняют полномочия в пределах, не противоречащих настоящей Конституции, и обеспечивают непрерывность публичной власти.

Статья 174. Принятие конституционных законов

1. Конституционные законы, предусмотренные настоящей Конституцией, подлежат принятию в приоритетном порядке.
2. До принятия соответствующих конституционных законов применяются временные правила, установленные законом о введении Конституции в действие, при условии их соответствия Конституции.

Статья 175. Обязательность и охрана Конституции

1. Конституция является Основным законом Лососинска и обязательна для всех.
2. Публичная власть обязана защищать Конституцию, обеспечивать её верховенство и предотвращать нарушения конституционного строя.
3. Нарушение Конституции влечёт ответственность в порядке, установленном законом.